



República da Guiné-Bissau

Ministério das Pescas

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DAS PESCAS NA GUINÉ-BISSAU



Bissau
Março de 2021

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DAS PESCAS NA GUINÉ-BISSAU

Miguel de Barros (Coord.)

Filipa Carvalho

Anaximandro Menut

Bissau

Março de 2021

Sumário

Acrónimos	5
1. CONTEXTO E DEFINIÇÃO DAS PESCAS NA GUINÉ-BISSAU	6
1.1. Tipos de pesca [Artigo 4.º da Lei das Pescas]	7
1.2. Situação da pesca ilegal, não reportada e não regulamentada	8
1.2.1. Pesca ilegal, não reportada e não regulamentada (INN)-	8
1.2.2. Pesca INN e criminalidade organizada	9
1.2.3. Volume de Pesca ilegal	9
1.2.4. Avaliação dos Riscos: Seis ameaças recorrentes de pesca INN	10
2. QUADRO LEGAL E INSTITUCIONAL	11
2.1. Convenções das Nações Unidas	11
2.1.1. Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional (ratificada pelo Decreto-Presidencial n.º 13/2007, de 13 de agosto, BORGB, n.º 33, p. 389)	11
2.1.2. Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), assinada pela Guiné-Bissau em 10 de dezembro de 1982 e ratificada em 25 de agosto de 1986)	11
2.2. Convenções específicas sobre Pesca INN	12
2.3. Convenções Regionais	13
2.4. Legislação Nacional	13
3. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLO – Lei Geral das Pescas	14
3.1. Medidas regulamentares	15
3.2. Medidas de fiscalização e controlo das atividades pesqueiras	17
3.3. Registo de embarcações de pesca	19
3.4. Sistema de fiscalização dos navios de pesca	20
4. QUADRO INSTITUCIONAL	25
4.1. Sistema de Autoridade Marítima	26
4.2. Sistema Nacional de Fiscalização dos Navios de Pesca	27
4.2.1. Ministério das Pescas	27
4.2.2. FISCAP	27
4.2.3. Forças Armadas	28
5. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO	29
5.1. Conclusão	29
5.2. Recomendações	31

Acrónimos

ADIM	Associação de Desenvolvimento Integrado das Mulheres
ANAPA	Associação Nacional dos Armadores da pesca Artesanal
ANEP	Associação Nacional das Empresas de pesca
CCC	Comité Científico Conjunto
CCLME	Ecosistema Marinho de Grande Correntes das Canárias
CEDEAO	Comunidade Económica do Estados da africa Ocidental
CIFM	Comissão Interministerial de Fiscalização Marítima
CIPA	Centro de Investigação Pesqueira Aplicada
CNFC	China National Fishing Corporation
COAJQ	Cooperativa Agro-pecuária de Jovens Quadros
COMHAFAT	Conferencia Ministerial para Cooperação Haliêutica entre o Estados Africanos Ribeirinhos do Oceano Atlântico
CPLP	Comunidade dos Países da Língua Portuguesa
CPUE	Captura por Unidade do Esforço (Rendimento)
CSRP	Comissão Sub-regional das Pescas
DGPA	Direção Geral da Pesca Artesanal
DGPA	Direção Geral da Pesca Artesanal
DGPI	Direção Geral da Pesca Industrial
FISCAP	Fiscalização de Atividades de Pesca
GCLME	Ecosistema Marinho de Correntes do Golfo da Guiné
INN	Pesca Illegal não Declarada e Regulamentada
MP	Ministério das pescas
ONG	Organização não -governamental
OSC	Organizações da Sociedade Civil
PIB	Produto Interno Bruto
RN	Recursos Naturais
SCS	Sistema de Controlo Sanitário
TAB	Tonelagem de arqueação Bruta
TAC	Captura Total Admissível
UE	União europeia
UEMOA	União Económica e Monetária da Africa Ocidental
VMS	Sistema de Monotorização de navios de pesca por satélite
ZEE	Zona Económica Exclusiva

1. CONTEXTO E DEFINIÇÃO DAS PESCAS NA GUINÉ-BISSAU

A Guiné-Bissau está localizada dentro do CCLME considerado um dos ecossistemas mais produtivos do mundo e um importante reservatório de diversidade biológica marinha. Acredita-se que o CCLME esteja a gerar um valor de 10,6 mil milhões de dólares americanos. Globalmente, se toda a pesca da Guiné-Bissau fosse contabilizada e o seu valor desembarcado fosse capturado pelo país, a pesca poderia gerar milhões de dólares americanos só em 2017 (Intchama, Belhabib et al. 2018).

A contribuição para o PIB do país é baixa (3,5% do PIB em 2015) embora a sua contribuição para as finanças públicas nacionais seja preponderante, particularmente através do acordo de pescas celebrado com a União Europeia (COFREPECHE 2016).

A exploração da pesca é realizada por uma frota artesanal predominantemente africana e uma frota industrial internacional; a Guiné-Bissau não possui uma frota industrial nacional. A pesca de subsistência, embora não regulamentada na Guiné Bissau, em conjunto com o sector artesanal, proporciona emprego e contribui para a segurança alimentar da população.

A pesca artesanal desempenha um papel importante na subsistência da maioria da população da Guiné-Bissau, oferecendo empregos permanentes e sazonais, contribuindo para a produção económica com 6% do Produto Interno Bruto (Dyhia Belhabib 2015) e fornecendo 35% do consumo de proteínas animais dos guineenses (Intchama, Belhabib et al. 2018). Estima-se que das 120,000 pessoas que trabalham no sector da pesca 52% sejam mulheres, e todas elas dependem do peixe para satisfazer as suas necessidades básicas e de alimentação (Dyhia Belhabib 2015).

As capturas totais das águas da Guiné-Bissau foram estimadas em 313.600 toneladas em 2011, aumentaram para mais de 584.000 toneladas em 2015 e depois diminuíram para 370.000 toneladas em 2017 (COFREPECHE 2016). Oficialmente, apenas 6.700 toneladas são reportadas à FAO (Intchama, Belhabib et al. 2018).

1.1. Tipos de pesca [Artigo 4.º da Lei das Pescas]

a. Tendo em conta a Finalidade:

Pesca de subsistência: pesca praticada sob forma artesanal, que tem por finalidade a captura de espécies comestíveis para a subsistência do pescador e da sua família, não dando lugar à venda comercial das capturas;

Pesca comercial: a captura de espécies marinhas que se destinem a ser objecto de comércio, sob qualquer forma, quer no estado em que foram extraídas quer após subsequente preparação, modificação ou transformação;

Pesca científica ou técnica: pesca com finalidade de estudo de recursos biológicos aquáticos e do seu ambiente, dos navios, engenhos e outros materiais e técnicas de pesca;

Pesca lúdica: a captura de espécies marinhas, vegetais ou animais, a título de desporto ou lazer, sem fins comerciais;

b. Tendo em conta as operações de pesca:

Pesca industrial: pesca praticada nas águas situadas para além das 12 milhas marítimas, por embarcações equipadas de uma potência motorizada superior a sessenta cavalos (60 CV) e de meio de refrigeração ou de congelação e estocagem das capturas a bordo;

Pesca artesanal (artigo 4.º da Lei das Pescas): pesca praticada nos rios, estuários ou no Mar Territorial por embarcações propulsionadas por remos ou velas ou motores fora de borda, de potência inferior ou igual a sessenta cavalos (60 CV), cujo comprimento não ultrapasse dezoito (18) metros;

1.2. Situação da pesca ilegal, não reportada e não regulamentada

1.2.1. Pesca ilegal, não reportada e não regulamentada (INN)-

O TERMO “PESCA ILEGAL” APLICA-SE A ACTIVIDADES: (1) por embarcações nacionais ou estrangeiras em águas marítimas sob a jurisdição de um Estado sem a autorização desse Estado ou em contravenção das suas leis e regulamentos; (2) por um navio arvorando de bandeira de um Estado-membro de uma Organização Regional de Gestão das Pescas (ORGP) relevante, a operar em contravenção às medidas de conservação e gestão adoptadas pela organização à qual esse Estado está vinculado ou em contravenção ao direito internacional; ou (3) em violação das leis nacionais ou obrigações internacionais, incluindo as contraídas pelo Estado em virtude da sua pertença a uma organização regional de gestão das pescas relevante;

O TERMO “PESCA NÃO DECLARADA” APLICA-SE A ACTIVIDADES DE PESCA: 1) que não tenham sido reportadas ou que tenham sido reportadas de forma inexacta às autoridades nacionais competentes, em contravenção às leis e regulamentos nacionais; ou 2) realizadas na área de competência de uma organização regional de gestão de pescas que não tenham sido reportadas ou que tenham sido reportadas de forma incorreta, contrária aos procedimentos de reporte dessa organização;

O TERMO “PESCA NÃO REGULAMENTADA” APLICA-SE A ACTIVIDADES DE PESCA: 1) conduzida, no âmbito da área de competência de uma organização regional de gestão de pescas, por navios de pesca sem nacionalidade, por navios de pesca de bandeira de um Estado que não seja parte dessa organização ou por uma unidade de pesca que não cumpra ou infrinja as medidas de conservação e gestão dessa organização; ou 2) conduzidas em zonas ou relativamente a populações de peixes para as quais não existem medidas de conservação e gestão, por navios de pesca, quando essas actividades de pesca são conduzidas de forma não conforme às disposições do

Estado para a conservação dos recursos marinhos vivos ao abrigo do direito internacional.

1.2.2. Pesca INN e criminalidade organizada

A pesca industrial na Guiné Bissau é muitas vezes um elemento de encontro das entre as componentes ilegais, não declaradas e não regulamentadas da pesca, uma vez que mesmo os navios que operam legalmente cometem violações da pesca no país (Intchama, Belhabib et al. 2018)

Como actividade fraudulenta, organizada e transnacional (Österblom et al., 2011; UNODC, 2011), a pesca ilegal, não reportada e não regulada (INN) também se presta a outras actividades ilegais, incluindo o tráfico de drogas, migrantes, armas e animais selvagens (Belhabib and Billon 2009)

Os esforços regulamentares que visam a pesca INN procuram sobretudo detectar e processar infracções de gestão da pesca através da monitorização, controlo e vigilância de navios (MCS), mas não integram outros tipos de crimes cometidos a bordo de navios de pesca ou por empresas de pesca envolvidas em actividades criminosas e que devem ser investigados como tal (Belhabib and Billon 2009,2).

1.2.3. Volume de Pesca ilegal

As estimativas de Intchama, J. F., D. Belhabib and R. J. Tomás Jumpe, *Assessing Guinea Bissau's Legal and Illegal Unreported and Unregulated Fisheries and the Surveillance Efforts to Tackle Them*" apontam para um valor total potencial da pesca no país de 429,2 milhões de dólares americanos anualmente, dos quais mais de 239,8 dólares americanos são perdidos para frotas industriais estrangeiras sob a forma de pesca IUU, o que representa 56% de todas as pescas no país são IUU (Intchama, Belhabib et al. 2018,9). Segundo os autores, globalmente, 17% das capturas na Guiné-Bissau são pescadas

ilegalmente pelas frotas estrangeiras que operam nas águas do país (Intchama, Belhabib et al. 2018,9)¹

1.2.4. Avaliação dos Riscos: Seis ameaças recorrentes de pesca INN

Ilustração 1: Riscos da Pesca INN

1. Notificação incorreta das capturas efetuadas por navios de pesca;
2. Incursão de navios de pesca estrangeiros e não autorizados em águas Bissau-Guineenses;
3. Pesca em zonas de defeso por embarcações nacionais e estrangeiras;
4. Utilização de equipamento proibido que seja nocivo para a sustentabilidade do recurso;
5. Transbordos não autorizados no mar de produtos da pesca ;
6. Pesca de espécies juvenis ou espécies proibidas de pescar ;

A falta de partilha de informação a nível regional resulta no aumento do risco de pesca ilegal, uma vez que mais de 205 dos navios industriais autorizados a operar no país têm um registo criminal ou um registo IUU associado (registo criminal obtido a partir do registo criminal dos navios de pesca (Intchama, Belhabib et al. 2018).

¹ Para uma análise mais detalhada das estimativas de pesca ilegal na Guiné-Bissau ver Intchama, J. F., D. Belhabib and R. J. Tomás Jumpe (2018). "Assessing Guinea Bissau's Legal and Illegal Unreported and Unregulated Fisheries and the Surveillance Efforts to Tackle Them." *Frontiers in Marine Science* **5**. Os autores estimam estes valores utilizando o preço médio ex-vessel (extraído da base de dados Sea Around Us www.seaaroundus.org) inclui 341,2 milhões de dólares americanos em valor desembarcado gerado pelas frotas estrangeiras que operam na Guiné-Bissau, dos quais apenas 15%7 (49,5 milhões de dólares americanos) são pagos ao país sob a forma de taxas de pesca e através de acordos de acesso. O restante é capturado por beneficiários estrangeiros. Outros 75 milhões de dólares americanos são capturados pelas frotas que pescam ilegalmente no país, o que constitui uma perda total para o país. A pesca em pequena escala gera cerca de 33,8 milhões de dólares, parte dos quais são capturados pela economia formal, e o restante pela economia informal. Globalmente, a pesca industrial na Guiné Bissau tem um valor de 416,2 milhões de dólares americanos em valor desembarcado, dos quais 260,7 milhões de dólares americanos são ilegais e não declarados, e apenas 31% do restante é capturado pela economia local através de taxas de pesca e acordos de pesca.

2. QUADRO LEGAL E INSTITUCIONAL

2.1. Convenções das Nações Unidas

A Guiné-Bissau é signatária de duas importantes Convenções das Nações Unidas, sobre o Crime Organizado Transnacional (UNTOC) e sobre o Direito do Mar (CNUDM).

2.1.1. Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional (ratificada pelo Decreto-Presidencial n.º 13/2007, de 13 de agosto, BORGB, n.º 33, p. 389)

A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (UNTOC ou Convenção de Palermo 2000) tem por objetivo promover a cooperação para prevenir e combater mais eficazmente a criminalidade organizada transnacional relacionada, inter alia, com o tráfico ilícito de natureza transnacional e envolvendo grupo criminoso organizado (v.g., tráfico de droga, tráfico de armas de fogo e munições, tráfico de pessoas, tráfico de migrantes, tráfico de medicamentos falsificados).

2.1.2. Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), assinada pela Guiné-Bissau em 10 de dezembro de 1982 e ratificada em 25 de agosto de 1986)

A CNUDM regula a atividade pesqueira na zona económica exclusiva. Esta convenção, prevê, entre outros (i) a regulamentação do Estado costeiro (ii) as obrigações do Estado de bandeira (iii) o direito de perseguição e (iv) a nacionalidades e registos de navios. Esta convenção, em particular o seu artigo 73.º, é implementada na legislação Guineense através da lei das pescas (Decreto-Lei n.º 10/2011)²

² Artigo 73.º (*Execução de leis e regulamentos do Estado costeiro*)

2.2. Convenções específicas sobre Pesca INN

- O Acordo de Conformidade da FAO (1993, vinculativo) sobre MCS que inclui responsabilidades do Estado de bandeira e troca de informações
- Código de Conduta para uma Pesca Responsável, adotado pela Organização para a Agricultura e Alimentação das Nações Unidas (FAO) em 31 de outubro de 1995. Este código regula (i) os deveres de todos os Estados costeiros, (ii) os deveres do Estado de bandeira, (iii) os deveres do Estado do porto, (iv) as operações de pesca, (v) a protecção do ambiente
- O Acordo das Nações Unidas sobre as Populações de Peixes Migratórios (1995) que prevê (i) a obrigação dos Estados de bandeira, (ii) a regulamentação dos poderes de polícia dos Estados, (iii) a cooperação internacional e sub-regional; e (iv) os procedimentos de embarque de navios.
- O Plano de Ação Internacional para Prevenir, Impedir e Eliminar a Pesca INN, adotado pelo Comité de Pescas da FAO, em 2 de março de 2001, e aprovado pelo Conselho da FAO em 23 de junho do mesmo ano. Este plano (voluntário) define (i) as responsabilidades de todos os Estados (ii) as responsabilidades do Estado de bandeira
- O Acordo sobre Medidas do Estado do Porto destinadas a Prevenir, Impedir e Eliminar a Pesca INN, adotado em Roma, pela FAO, e aberto à assinatura em 22 de novembro de 2009. Entrou em vigor em 5 de junho de 2016. A Guiné-Bissau não é parte deste acordo.

“1 — O Estado costeiro pode, no exercício dos seus direitos de soberania de exploração, aproveitamento, conservação e gestão dos recursos vivos da zona económica exclusiva, tomar as medidas que sejam necessárias, incluindo visita, inspecção, apresamento e medidas judiciais, para garantir o cumprimento das leis e regulamentos por ele adoptados de conformidade com a presente Convenção.

2 — As embarcações apresadas e as suas tripulações devem ser libertadas sem demora logo que prestada uma fiança idónea ou outra garantia.

3 — As sanções estabelecidas pelo Estado costeiro por violações das leis e regulamentos de pesca na zona económica exclusiva não podem incluir penas privativas de liberdade, salvo acordo em contrário dos Estados interessados, nem qualquer outra forma de pena corporal.

4 — Nos casos de apresamento ou retenção de embarcações estrangeiras, o Estado costeiro deve, pelos canais apropriados, notificar sem demora o Estado de bandeira das medidas tomadas e das sanções ulteriormente impostas.”

2.3. Convenções Regionais

A Guiné-Bissau é membro:

1. Comissão Sub-Regional das Pescas (CSRP/SRFC), através da Convenção sobre as condições de acesso aos recursos
2. Parceria Regional para a Conservação da Zona Costeira e Marinha da África Ocidental (PRCM)
3. Conferência Ministerial sobre Cooperação Pesqueira entre os Estados Africanos ribeirinhos do Oceano Atlântico (COMHAFAT)
4. Comité das Pescas do Atlântico Centro-Este (CECAF).

A Guiné-Bissau não é ainda membro da Comissão Internacional para a Conservação dos Tunídeos do Atlântico (ICCAT), embora as autoridades nacionais tenham manifestado a sua vontade de aderir à Comissão.

2.4. Legislação Nacional

Ao nível interno é possível encontrar no ordenamento jurídico um conjunto de normas, conforme a ilustração a seguir. Entretanto, devido a sua relevância para o setor, remota-se com maior nível de descrição, na próxima secção, **a Lei das Pescas**.

Ilustração 2: Legislação nacional sobre as Pescas

1. Decreto-Lei n.º 10/2011, de 7 de junho, sobre regras gerais de gestão e de desenvolvimento da pesca (BORGB, n.º 23, p. 53, Suplemento);
2. Decreto n.º 4/96, de 2 de setembro, estabelece os princípios gerais da política de aproveitamento dos recursos haliêuticos nacionais (BORGB, n.º 36, p. 148);
3. Decreto-Lei n.º 9/96, de 2 de junho de 1997, contendo o Regulamento da Comissão de Fiscalização Marítima - FISCMAR [substituído pelo FISCAP em 2004 como serviço nacional competente para o exercício da fiscalização e controlo das atividades de pesca na Guiné-Bissau];
4. Decreto n.º 21/2016, de 17 de fevereiro, Regulamento de Operações Conexas de Pesca (BORGB, n.º 7, p. 13);
5. Decreto n.º 22/2016, de 17 de fevereiro, Regulamento do VMS (BORGB, n.º 7, p. 14);
6. Despacho Conjunto n.º 01/GMPEM/2006, de 16 de janeiro, (BORGB, n.º 3, p. 18) – taxas de operações conexas de pesca;
7. Protocolo Relativo a Cooperação das Operações de Fiscalização das Pescas e da Perseguição Marítima entre a República da Guiné-Bissau e Guiné Conacri]

3. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLO – Lei Geral das Pescas

A revisão de literatura mostrou algumas leituras divergentes do sistema nacional de controlo e fiscalização das pescas, particularmente sobre as competências atribuída aos vários componentes do sistema, pelo que se descreve e reproduz abaixo algumas normas ordenadoras do Sistema de fiscalização e Controlo instituído pela Lei Geral das Pescas.

A Lei Geral das Pescas (Decreto-Lei n.º 10/2011 de 7 de Junho) define as regras gerais de gestão e de desenvolvimento da pesca, em conformidade com os engagements internacionais da Guiné-Bissau em matéria de exploração, conservação e de preservação dos recursos biológicos aquáticos, nas águas sob soberania e jurisdição nacionais.

Esta lei fixa igualmente os princípios gerais e as normas aplicáveis à gestão e ao aproveitamento sustentável dos recursos biológicos aquáticos nacionais, bem como à toda actividade ligada ao sector da pesca, designadamente em matérias de investigação científica, seguimento, controlo e fiscalização das actividades de pesca e de instalação e exploração de culturas de espécies marinhas.

3.1. Medidas regulamentares

Compete ao Governo estabelecer, mediante decreto, medidas regulamentares de condicionamento ao exercício da pesca (DL.10/2011 de 7 de Junho)³. Estas medidas visam, nomeadamente, assegurar a conservação, gestão e a exploração racional e sustentável dos recursos biológicos aquáticos e a adequação da pesca ao nível da produtividade dos recursos disponíveis.

A regulamentação pode estabelecer, designadamente, as seguintes condições ao exercício da pesca:

- a) Interdição ou restrição do exercício da pesca em certas zonas ou certos períodos ou de certas espécies ou para embarcações com certas características ou com certas artes de pesca;
- b) Fixação de condições de utilização das artes de pesca, nomeadamente no que se refere à sinalização e à medição das malhagens das redes;
- c) Classificação e definição dos tipos e características das artes de pesca, tais como as dimensões, materiais, malhagem e características dos fios das redes;
- d) Limitação do volume de capturas de certas espécies, pela fixação de máximos de captura autorizados ou adoção de quaisquer medidas que visem favorecer a conservação dos recursos biológicos aquáticos e a protecção do ambiente marinho;
- e) Fixação de percentagem de capturas acessórias de certas espécies, com certas artes de pesca;
- f) Fixação dos tamanhos ou pesos mínimos das espécies marinhas

³ Artigo 16.º

suscetíveis de captura;

- g) Proibição de manter a bordo, transbordar, desembarcar, transportar, expor ou vender e armazenar espécies marinhas cuja pesca não esteja autorizada ou cujos tamanhos ou pesos mínimos não se conformem com o legalmente estabelecido;
- h) Fixação de condições de atribuição, renovação, suspensão, transferência e revogação de licenças de pesca industrial;
- i) Limitação ou proibição de certos tipos de embarcações, de engenhos ou de métodos de pesca;
- j) Definição do estatuto de Observador de Pesca, bem como as modalidades do seu embarque a bordo de embarcações de pesca e as condições do exercício das suas actividades;
- k) Organização e o funcionamento do sistema nacional de controlo e fiscalização das actividades de pesca;
- l) Adoção de medidas especiais aplicáveis ao estacionamento e à actividade, nas águas sob jurisdição nacional, de embarcações não dotadas de quaisquer meios de pesca e afetas à coleta do pescado de outras embarcações de pesca ou à operações conexas de pesca;
- m) Definição de medidas relativas à rejeição de pescado
- n) Definição de normas sobre a identificação e marcação, a inspecção, segurança e comunicações das embarcações de pesca.

A lei das pescas confere competências ao governo, através do Ministério das Pescas para organizar o funcionamento do sistema nacional de controlo e fiscalização das actividades de pesca.

3.2. Medidas de fiscalização e controlo das atividades pesqueiras

O departamento do Governo responsável pelo sector das pescas é responsável por negociar e concluir acordos internacionais ou contratos de pesca com outros Estados ou entidades e assegurar a participação da Guiné-Bissau nas estruturas e organismos de cooperação no domínio das pescas, com vista a, nomeadamente, adoptar medidas coordenadas de fiscalização e controlo das actividades das embarcações de pesca (DL.10/2011 de 7 de Junho)⁴.

Os acordos internacionais ou contratos de pesca nas águas sob jurisdição da Guiné-Bissau devem, nomeadamente, incluir cláusulas relativas à obrigação de comunicação periódica e regular, ao serviço competente do departamento do Governo responsável pelo sector das pescas, dos dados sobre as capturas, bem como de entrada e saída dos navios de pesca das águas sob jurisdição nacional (alínea c do artigo 14) e prever a obrigação de o Estado do pavilhão ou o armador adoptar as medidas apropriadas, a fim de garantir que o navio ou navios respeitem os termos e as condições dos acordos ou contratos e das disposições pertinentes da legislação pesqueira nacional (alínea d do artigo 14), (DL.10/2011 de 7 de Junho)⁵.

⁴ ARTIGO 13.º (Cooperação no domínio das pescas)

Compete ao departamento do Governo responsável pelo sector das pescas negociar e concluir acordos internacionais ou contratos de pesca com outros Estados ou entidades e assegurar a participação da Guiné-Bissau nas estruturas e organismos de cooperação no domínio das pescas, com vista a, nomeadamente:

- a) Promover acções de cooperação no domínio das pescas, designadamente em matéria de gestão comum dos recursos biológicos aquáticos; b) Harmonizar os procedimentos relativos às condições mínimas de acesso aos recursos biológicos aquáticos pelas embarcações de pesca estrangeiras;
- c) Adotar medidas coordenadas de fiscalização e controlo das actividades das embarcações de pesca.

⁵ ARTIGO 14.º (Orientações genéricas)

1. Os acordos internacionais ou contratos de pesca nas águas sob jurisdição da Guiné-Bissau devem, nomeadamente:

- a) Especificar o número e as características técnicas das embarcações de pesca a operar no âmbito do acordo ou contrato de pesca, bem como o tipo de pesca, as espécies e a captura autorizada;
- b) Definir o montante e as modalidades de pagamento das taxas das licenças e outras eventuais contrapartidas;
- c) Incluir cláusulas relativas à obrigação de comunicação periódica e regular, ao serviço competente do departamento do Governo responsável pelo sector das pescas, dos dados sobre as capturas, bem como de entrada e saída dos navios de pesca das águas sob jurisdição nacional;
- d) Prever a obrigação de o Estado do pavilhão ou o armador adoptar as medidas apropriadas, a fim de garantir que o navio ou navios respeitem os termos e as condições dos acordos ou contratos e das disposições pertinentes da legislação pesqueira nacional.

As condições de exercício da pesca nas águas sob jurisdição da Guiné-Bissau por embarcações de pesca estrangeiras afretadas serão objeto de regulamentação própria⁶

A concessão de uma licença de pesca investe o respetivo beneficiário na obrigação de cumprir as exigências previstas na Lei das Pescas⁷ e nos seus

2. As disposições dos acordos ou contratos de pesca nas águas sob jurisdição nacional devem ser compatíveis com as orientações constantes do Plano de Gestão dos Recursos Haliêuticos em vigor.

⁶ **EXERCÍCIO DA PESCA POR EMBARCAÇÕES ESTRANGEIRAS AFRETADAS - ARTIGO 15.º (Condições de fretamento)**

1. O fretamento de embarcações de pesca estrangeiras, por pessoas singulares ou coletivas nacionais, para o exercício da pesca nas águas sob jurisdição nacional está sujeito à autorização do membro do Governo responsável pelo sector das pescas.
2. O fretamento de embarcações de pesca estrangeiras será autorizado em função das disposições e das possibilidades de pesca previstas no Plano de Gestão dos Recursos Haliêuticos.
3. As espécies capturadas e transformadas, a bordo das embarcações afretadas, são consideradas de origem nacional.
4. As condições de exercício da pesca nas águas sob jurisdição da Guiné-Bissau por embarcações de pesca estrangeiras afretadas serão objecto de regulamentação própria

7 ARTIGO 21.º (Obrigações dos beneficiários de licença)

1. A concessão de uma licença de pesca investe o respetivo beneficiário na obrigação de cumprir as exigências previstas neste diploma e nos seus regulamentos, devendo a embarcação de pesca a favor da qual a licença foi emitida:
 - a) Manter permanentemente a bordo o original da respectiva licença de pesca e apresentá-lo aos agentes habilitados de fiscalização das actividades de pesca, sempre que lhe seja solicitado;
 - b) Manter permanentemente a bordo os diários de navegação e de captura, de modelo regulamentado, nos quais serão registadas, designadamente, as entradas e saídas da embarcação, as operações de pesca, incluindo o transbordo e as capturas efectuadas, no total e por espécies;
 - c) Fornecer ao departamento do Governo responsável pelo sector das pescas informações e dados precisos e fiáveis sobre as capturas efectuadas e quaisquer outras informações úteis, destinadas a assegurar o conhecimento das capturas e operações de pesca efectuadas, nos prazos e condições regulamentadas;
 - d) Exibir permanentemente e nos termos regulamentares os respectivos elementos de identificação;
 - e) Respeitar os regulamentos de pesca, nomeadamente, os relativos aos métodos e equipamentos de pesca autorizados, não devendo utilizar técnicas que possam por em risco os recursos biológicos aquáticos e o ambiente.
2. As embarcações de pesca industrial estão obrigadas acolher a bordo Observadores de Pesca designados pelo serviço competente do departamento do Governo responsável pelo sector das pescas, nos termos e condições a regulamentar.
3. As embarcações de pesca industrial estrangeiras autorizadas a operar nas águas sob jurisdição nacional ficam obrigadas à inspecção técnica, a efectuar em porto nacional que lhe for indicado, e a comunicar, por rádio ou outro meio de comunicação apropriado, ao serviço competente do departamento do Governo responsável pelo sector das pescas:
 - a) O momento da sua entrada e saída das águas sob jurisdição da Guiné-Bissau;
 - b) A sua posição dentro das referidas águas, bem como a quantidade e composição das suas capturas, a intervalos de tempo que forem definidos.
4. As embarcações de pesca artesanal poderão ser isentas de algumas das obrigações previstas no número 1 deste artigo ou sujeitas a um regime específico para o seu cumprimento.

regulamentos⁸. As embarcações de pesca industrial estão obrigadas a acolher a bordo Observadores de Pesca designados pelo serviço competente do departamento do Governo responsável pelo sector das pescas, nos termos e condições a regulamentar.

A lei define que as embarcações de pesca industrial estrangeiras autorizadas a operar nas águas sob jurisdição nacional ficam obrigadas à inspeção técnica, a efectuar em porto nacional que lhe for indicado, e a comunicar, por rádio ou outro meio de comunicação apropriado, ao serviço competente do departamento do Governo responsável pelo sector das pescas: a) O momento da sua entrada e saída das águas sob jurisdição da Guiné-Bissau; b) A sua posição dentro das referidas águas, bem como a quantidade e composição das suas capturas, a intervalos de tempo que forem definidos.

As embarcações de pesca artesanal poderão ser isentas de algumas das obrigações previstas no número 1 deste artigo ou sujeitas a um regime específico para o seu cumprimento.

3.3.Registo de embarcações de pesca

O Departamento do Governo responsável pelo sector das pescas deve manter um registo das embarcações de pesca autorizadas a operar nas águas sob jurisdição nacional, para fins de informação e controlo. A lei prevê que o registo das embarcações de pesca deverá especificar todas as informações e dados necessários sobre, nomeadamente as medidas de inspeção de que as

⁸ As embarcações de pesca a favor da qual a licença foi emitida devem:

- a) Manter permanentemente a bordo o original da respetiva licença de pesca e apresentá-lo aos agentes habilitados de fiscalização das actividades de pesca, sempre que lhe seja solicitado;
- b) Manter permanentemente a bordo os diários de navegação e de captura, de modelo regulamentado, nos quais serão registadas, designadamente, as entradas e saídas da embarcação, as operações de pesca, incluindo o transbordo e as capturas efetuadas, no total e por espécies;
- c) Fornecer ao departamento do Governo responsável pelo sector das pescas informações e dados precisos e fiáveis sobre as capturas efetuadas e quaisquer outras informações úteis, destinadas a assegurar o conhecimento das capturas e operações de pesca efectuadas, nos prazos e condições regulamentadas;
- d) Exibir permanentemente e nos termos regulamentares os respectivos elementos de identificação;
- e) Respeitar os regulamentos de pesca, nomeadamente, os relativos aos métodos e equipamentos de pesca autorizados, não devendo utilizar técnicas que possam por em risco os recursos biológicos aquáticos e o ambiente.

embarcações foram objecto, bem como as eventuais infrações constatadas e sanções impostas.

A inscrição das embarcações de pesca nacionais no registo da autoridade nacional marítima é requisito e condição da obtenção de licença de pesca para operar nas águas sob jurisdição nacional (DL.10/2011 de 7 de Junho)⁹:

3.4. Sistema de fiscalização dos navios de pesca

O Decreto-Lei n.º 10/2011 cria um sistema de fiscalização dos navios de pesca e confere poderes amplos aos agentes de fiscalização para garantir o respeito da legislação aplicável à atividade, podendo aqueles agir mesmo na ausência de mandato especial para o efeito e dispondo de um direito de visita abrangente.

São agentes de fiscalização da pesca e atividades conexas nas águas sob jurisdição da Guiné-Bissau (artigo 45.º):

- a) Os Inspectores de Pesca, afetos ao FISCAP, do departamento do Governo responsável pelo sector das pescas;
- b) Os agentes habilitados da administração marítima;
- c) Os comandantes e oficiais dos navios e aeronaves afectos à fiscalização das actividades de pesca;

9 ARTIGO 12.º - (Registo de embarcações de pesca)

1. Sem prejuízo das disposições especiais aplicáveis ao registo das embarcações junto da autoridade marítima nacional competente, o departamento do Governo responsável pelo sector das pescas criará e manterá atualizado um registo das embarcações de pesca autorizadas a operar nas águas sob jurisdição nacional, para fins de informação e controlo.

2. A inscrição das embarcações de pesca nacionais no registo da autoridade nacional marítima é requisito e condição da obtenção de licença de pesca para operar nas águas sob jurisdição nacional.

3. O registo das embarcações de pesca deverá especificar todas as informações e dados necessários sobre, nomeadamente:

- a) As embarcações, designadamente, o nome, o porto e o número de matrícula, especificações ou características técnicas, proprietário e demais informações julgadas úteis;
 - b) As actividades das embarcações nas águas sob jurisdição nacional, tais como, a menção do acordo ou contrato que autoriza o acesso aos recursos biológicos aquáticos, o tipo e período de validade da licença de que foi ou é titular;
 - c) As medidas de inspecção de que as embarcações foram objecto, bem como as eventuais infrações constatadas e sanções impostas.
4. Os dados contidos no registo de embarcações de pesca poderão ser utilizados no âmbito dos acordos de cooperação internacional, a que a Guiné-Bissau esteja vinculada.

d) Os agentes habilitados da Guarda-fiscal e da Marinha e Portos.”

A lei define os poderes (artigo 46.º)¹⁰ e deveres (artigo 47.º)¹¹ inerentes aos agentes de fiscalização, prevê o regime de responsabilidade destes agentes de fiscalização (artigo 48.º)¹² e estabelece deveres de cooperação dos capitães das embarcações¹³.

10 ARTIGO 46.º (Poderes dos agentes de fiscalização)

1. Para garantir a execução das disposições do presente diploma e dos seus regulamentos, os agentes de fiscalização das actividades de pesca, podem, mesmo na ausência de mandato especial para o efeito:

- a) Dar ordem a qualquer embarcação de pesca, que se encontre nas águas sob jurisdição da Guiné-Bissau, para parar e efectuar as manobras necessárias para facilitar a visita à embarcação de pesca em condições de segurança;
 - b) Visitar qualquer embarcação de pesca, tanto no mar com no porto, ou instalação de tratamento ou comercialização de pescado;
 - c) Ordenar que lhes sejam mostrados a licença de pesca, os diários de navegação e de capturas ou qualquer outro documento exigido para o exercício da pesca ou actividade conexas ou relativo à embarcação de pesca ou às capturas que se encontrem a bordo;
 - d) Ordenar que lhes sejam mostradas as redes e outras artes de pesca e capturas que se encontrem a bordo.
 - e) Visitar quaisquer locais em que tiverem motivos para julgar que se encontre pescado ilegalmente capturado;
 - f) Examinar a produção de quaisquer estabelecimentos de tratamento de pescado, assim como quaisquer documentos relativos às capturas que por eles transitem;
 - g) Inspeccionar os documentos de sociedades ou empresas relativos às capturas realizadas pelas suas embarcações ou que tenham sido objecto de transbordo;
 - h) Recolher as provas necessárias à instrução do auto de notícia, podendo interrogar qualquer membro da tripulação e reproduzir qualquer documentação relativa à embarcação de pesca e ao exercício da pesca;
 - i) Dar quaisquer ordens que sejam necessárias para fazer as verificações relativas à observância das disposições do presente diploma e dos seus regulamentos.
2. No exercício dos seus poderes, os agentes de fiscalização deverão usar apenas a força mínima adequada para garantir o cumprimento da lei ou a sua legítima defesa.

11 ARTIGO 47.º (Deveres dos agentes de fiscalização)

Os agentes de fiscalização, no exercício das suas funções, devem, nomeadamente:

- a) Estar sempre munidos de documento de identificação apropriado, e apresentá-lo sempre que lhes for solicitado.
- b) Conduzir as operações de fiscalização, referidas no artigo anterior, quando efectuadas no mar, de forma a evitar interferências ou perturbações nas actividades das embarcações de pesca;
- c) Respeitar a disciplina a bordo da embarcação de pesca definida pelo capitão, desde que não limite o exercício dos seus poderes;
- d) Garantir a confidencialidade da informação a que tenha tido acesso no exercício da sua actividade;
- e) Levantar auto de notícia, relativo a todas as possíveis infracções à legislação das pescas de que tenha tido conhecimento, nos termos do disposto no artigo 55º, deste diploma, e transmiti-lo imediatamente ao Serviço de instrução processual competente da FISCAP.

12 ARTIGO 48.º (Responsabilidade dos agentes de fiscalização)

Os agentes de fiscalização não respondem por acções ou omissões praticadas de boa fé, no exercício das suas funções, nos termos do presente diploma, salvo em caso de negligência ou falta grave.

13 ARTIGO 49.º (Deveres dos capitães das embarcações de pesca)

A lei estabelece também as medidas cautelares que podem ser aplicadas pelos Agentes de Fiscalização¹⁴, e as obrigações dos agentes de fiscalização na ocasião de apresamento de uma embarcação de pesca, a título de medida cautelar (artigo 51.º)¹⁵, o destino das capturas apreendidas (artigo 52.º)¹⁶ e o regime de restituição dos bens apreendidos (artigo 53.º)¹⁷

Os capitães ou mestres das embarcações de pesca estão obrigados a cooperar com os agentes de fiscalização, no exercício das suas funções, nomeadamente facilitar o acesso a bordo e a todas as áreas, instrumentos e documentos e a obedecer às suas ordens.

14 ARTIGO 50.º (Medidas cautelares)

1. Se no decurso das operações de fiscalização, os agentes de fiscalização tiverem razões fundamentadas para suspeitar que uma infracção ao presente diploma e aos seus regulamentos tiver sido praticada, podem apreender, a título preventivo, nomeadamente:

- a) Os materiais explosivos ou substâncias tóxicas ou equipamentos referidos na alínea a) do artigo 26.º, que tiverem sido empregues ou sejam detidos a bordo de uma embarcação de pesca.
- b) Quaisquer capturas a bordo que suspeitem terem sido efectuadas em consequência da prática de uma infracção ou que sejam conservadas em infracção ao presente diploma e dos seus regulamentos;
- c) Qualquer embarcação de pesca, com as respectivas artes e instrumentos, que suspeitem terem sido empregues na prática da infracção.

2. No decurso das operações de fiscalização, os agentes devem recolher todos os elementos de prova necessários, incluindo os documentos relativos à embarcação de pesca e às capturas.

3. Qualquer inspector de pesca ou de pescado que tiver efectuado recolha de amostras de pescado ou quaisquer outros elementos de prova a bordo de embarcação de pesca apresada, a título de medida cautelar, deverá elaborar o respectivo relatório.

4. Qualquer embarcação de pesca apresada, nos termos e com os fundamentos previstos no n.º 1 deste artigo, será conduzida ao porto mais próximo da Guiné-Bissau e aí detida até ao final dos procedimentos legalmente previstos.

5. Enquanto a embarcação de pesca se mantiver apreendida, é permitido ao proprietário, armador ou representante legal beneficiá-la ou conservá-la, sob vigilância da autoridade à ordem da qual estiver apreendida.

15 ARTIGO 51.º (Descrição de objectos e capturas encontrados a bordo)

Na ocasião de apresamento de uma embarcação de pesca, a título de medida cautelar, os agentes de fiscalização descreverão os objectos e capturas apreendidos, especificando a espécie, quantidade e estado das capturas e fornecendo quaisquer outras informações e dados necessários.

16 ARTIGO 52.º (Destino das capturas apreendidas)

1. As capturas apreendidas, nos termos da alínea b), número 1 do artigo 51.º, deste diploma, poderão ser vendidas, caso sejam susceptíveis de deterioração ou entregues à guarda de uma entidade com capacidade de conservação, por ordem da entidade competente para aplicação da multa.

2. Em caso de venda das capturas apreendidas, o respectivo produto será depositado à ordem da entidade competente para aplicação da multa ou do tribunal até a decisão final do processo.

3. O produto da venda de capturas apreendidas, a título de medida cautelar, será restituído, por simples termo nos autos e sem quaisquer encargos, ao seu proprietário, em caso de decisão de arquivamento do auto ou decisão de absolvição, ou entregue aos cofres do Estado, se for decidida a sua perda a favor deste.

17 ARTIGO 53.º (Restituição dos bens apreendidos)

Transitada em julgado a decisão de arquivamento do auto ou a decisão absolutória, a entidade competente determinará a restituição dos bens apreendidos e da caução, que eventualmente tenha sido prestada, nos termos do artigo 59.º do presente diploma.

O artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 10/2011 prevê que uma embarcação de pesca apresada, na sequência da constatação de uma infração de pesca, poderá ser libertada, por decisão da entidade administrativa competente ou do tribunal, conforme o caso, a pedido do armador, capitão ou mestre ou do representante legal, mediante prestação de caução, cujo valor é definido em abstrato no artigo 59.º. O diploma é omissivo quanto à libertação da tripulação¹⁸. Para evitar dúvidas de interpretação e aplicações subjetivas, poderia ser incluída uma norma que expressamente regulasse o procedimento seguido com a tripulação de uma embarcação de pesca apresada.

O direito de perseguição é objeto do artigo 54.º, sendo plenamente respeitado o disposto no artigo 111.º da CNUDM e abrindo-se a hipótese de conclusão de acordos internacionais que poderão prever a possibilidade de navios de fiscalização da Guiné-Bissau exercerem o direito de perseguição “até dentro das águas sob jurisdição” de outros Estados.

O Decreto-Lei n.º 10/2011 sanciona todas as infrações de pesca por via de penas pecuniárias (multa) e sanções acessórias (cfr. artigo 61.º, n.º 3, e segs)¹⁹.

¹⁸ **ARTIGO 58.º (Substituição da retenção por caução)**

A embarcação de pesca apresada, na sequência da constatação de uma infração de pesca, poderá ser libertada, por decisão da entidade administrativa competente ou do tribunal, conforme o caso, a pedido do armador, capitão ou mestre ou do representante legal, mediante prestação de caução.

ARTIGO 59.º (Valor da caução)

O montante da caução a que se refere o artigo anterior não será inferior ao montante máximo da multa prevista para a infração que é imputada ao agente, acrescido dos custos decorrentes da retenção.

ARTIGO 60.º (Restituição da caução)

A caução prestada nos termos do artigo 58.º deste diploma será imediatamente restituída:

- a) Se for pronunciada decisão de arquivamento do auto de notícia ou de absolvição do arguido;
- b) O montante de multa aplicada pela entidade administrativa competente for integralmente pago;
- c) A multa, as custas judiciais e outros encargos processuais em cujo pagamento o agente da infração foi judicialmente condenado tiverem sido integralmente pagos, nos trinta dias seguintes ao trânsito em julga da sentença condenatória.

19 ARTIGO 61.º (Noção e classificação da infração de pesca)

1. Constitui infração de pesca a que resultar da violação das disposições do presente diploma e dos seus regulamentos, bem como as previstas na lei geral, quando relacionadas com o exercício da actividade de pesca.
2. Nos termos do presente diploma e seus regulamentos e de acordo com o grau da sua gravidade, as infrações de pesca podem ser muito graves, graves e menos graves.
3. As infrações de pesca são punidas com multa e sanções acessórias, previstas neste diploma e nos seus regulamentos.

As infracções podem ser muito graves (artigo 63.º), graves (artigo 64.º) ou menos graves (artigo 65.º).

Compete aos agentes de fiscalização das actividades de pesca [bem como a qualquer autoridade ou agente da autoridade que delas tenha conhecimento] levantar auto de notícia das infracções de pesca que tenham constatado, no exercício das suas funções²⁰. O auto de notícia deverá ser remetido imediatamente ao serviço de instrução processual da FISCAP, para instrução e proposta de decisão, e ao membro do Governo responsável pelo sector das pescas.

20 (Auto de notícia)

1. A autoridade ou agente da autoridade que tiver conhecimento, directamente ou por denúncia, da prática de qualquer infracção prevista neste diploma deve lavrar ou mandar lavrar o respectivo auto de notícia, remetendo-o à entidade competente para a fiscalização e controlo das actividades de pesca, para investigação e instrução do respectivo processo.
2. Os agentes de fiscalização das actividades de pesca levantarão auto de notícia das infracções de pesca que tenham constatado, no exercício das suas funções, que mencionará, nomeadamente:
 - a) Os factos que constituem a infracção e as circunstâncias em que ela foi cometida;
 - b) A identificação dos infractores e de testemunhas que possam depor sobre os factos;
 - c) O dia, a hora e o local da prática da infracção;
 - d) O nome e a qualidade do agente que constatou a infracção.
3. O auto de notícia é assinado pelos agentes de fiscalização que constatarem a infracção e pelo infractor, se quiser assinar, que poderá formular as suas observações, e em caso de recusa tal facto deve constar do auto.
4. Pode levantar-se um único auto de notícia por diferentes infracções cometidas na mesma ocasião ou relacionadas umas com as outras, mesmo que sejam diversos os agentes.
5. O auto de notícia será remetido imediatamente ao serviço de instrução processual da FISCAP, para instrução e proposta de decisão, e ao membro do Governo responsável pelo sector das pescas, para efeitos do disposto no artigo 57.º, deste diploma.

4. QUADRO INSTITUCIONAL

O quadro institucional é regulado por um conjunto de Leis, que no conto geral concorrem para a uma definição clara e formal das autoridades nacionais responsáveis pela fiscalização e controlo, reconhecendo, a necessidade de tutela do Ministério responsável pelas Pescas.

Ilustração 3 As instituições intervenientes no processo de Fiscalização e Controlo da atividade pesqueira



- Lei n.º 8/2010, de 22 de junho, Lei Orgânica da Guarda Nacional (BORGB, n.º 25, p. 9, Suplemento); - Lei n.º 8/2011, de 4 de maio,
- Lei de Organização da Investigação Criminal (BORGB, n.º 18, p. 32, 2.º Suplemento); - Lei nº 5/99, de 7 de setembro,
- Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas (BORGB, n.º 36, p. 10, Suplemento); - Lei nº 6/99, de 7 de setembro, Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas (BORGB, n.º 36, p. 15, Suplemento);
- Decreto-Lei n.º 14/2010, de 15 de novembro, Estatuto Orgânico da Polícia Judiciária (BORGB, n.º 46, p. 335);
- -Decreto-Lei n.º 14/99, de 27 de outubro, cria a Administração dos Portos da Guiné-Bissau (BORGB, n.º 46, p. 1, Suplemento de 15 de novembro de 1999);
- Decreto-Lei n.º 15/2011, de 11 de outubro, criação do Instituto Marítimo-Portuário (IMP) (BORGB, n.º 41, p. 12, Suplemento);

- Decreto-Lei n.º 265/72, de 31 de julho, aprova o Regulamento Geral das Capitânias; - Decreto-Lei n.º 9/96, de 2 de junho de 1997,
- Regulamento da Comissão de Fiscalização Marítima - FISCMAR (BORGB, n.º 22, p. 159) – completado por Despacho de 21 de julho de 1999, sobre a presidência da FISCMAR (BORGB, n.º 13, p. 28)
- Decreto-Presidencial n.º 7/2003, de 13 de janeiro, sobre a Extinção da Alta Autoridade de Estado para a Fiscalização Marítima e revogação do Decreto Presidencial n.º 33/2001, de 3 de abril que a criou (BORGB, n.º 2);

4.1. Sistema de Autoridade Marítima

A Lei Orgânica da Guarda Nacional (Lei n.º 8/2010, de 22 de junho) refere um Sistema de Autoridade Marítima Nacional (SAM), *no sentido de estrutura de governação do exercício da autoridade do Estado no mar através da qual é assegurada a coordenação entre as administrações ou agências marítimas, por via da autoridade marítima nacional designada e no respeito das competências definidas na lei, com o objetivo global de garantir uma ação rápida e eficaz seja em situações ordinárias seja em situação de incidente ou crise marítima.*

Na alínea c) do número 2 do artigo 3.º do diploma é de facto referido que constituem, ainda, atribuições da Guarda Nacional: “c) Assegurar, no âmbito da sua própria missão, a vigilância, patrulhamento, intercepção terrestre e intercepção marítima, em toda a costa. As operações marítimas de grande porte e as aéreas serão realizadas em articulação com o sistema da autoridade marítima nacional e do sistema da autoridade aeronáutica por criar, na base do projecto já existente.”

O SAM continua na fase de projeto, não havendo ainda consagração em diploma.

4.2. Sistema Nacional de Fiscalização dos Navios de Pesca

4.2.1. Ministério das Pescas

O departamento do Governo responsável pelo sector das pescas é a autoridade responsável pela supervisão e coordenação do sistema nacional de fiscalização dos navios de pesca nas águas sob jurisdição nacional (artigo 42.º).

Esta responsabilidade não prejudica as atribuições e competências que sejam legalmente conferidas a outras entidades ou outros departamentos de Estado relativas ao controlo, inspecção e fiscalização das actividades económicas.

4.2.2. FISCAP

Compete ao Serviço Nacional de Fiscalização e Controlo das Actividades de Pesca, FISCAP, implementar o sistema nacional de fiscalização dos navios de pesca nas águas sob jurisdição nacional, a fim de constatar as infracções relativas às medidas de conservação e de gestão dos recursos haliêuticos (DL.10/2011 de 7 de Junho, artigo 43.º).

Até ao presente não foi aprovada a proposta de diploma contendo os estatutos do Serviço Nacional de fiscalização e Controlo das Actividades de Pescas, FISCAP. A lei das pescas prevê alguns elementos deste regime.

É permitida à FISCAP a utilização de todos os meios de intervenção necessários e adequados ao controlo, à fiscalização e à monitorização dos navios de pesca, designadamente, meios navais, aéreos e técnicos. Os meios técnicos de fiscalização, nomeadamente, os de monitorização via satélite, são objeto de regulamentação própria.

Compete aos Inspectores de Pesca, afectos ao Serviço Nacional de fiscalização e Controlo das Actividades de Pescas, FISCAP, constatar as infracções às disposições da Lei das Pescas e seus regulamentos, elaborar os correspondentes autos de notícia e investigar e instruir os respectivos processos (DL.10/2011 de 7 de Junho, artigo 44.º número 2).

Neste sentido a lei prevê que os autos de notícia elaborados em cumprimento do artigo 55 da Lei das Pescas sejam remetidos imediatamente ao serviço de instrução processual da FISCAP, para instrução e proposta de decisão, e ao membro do Governo responsável pelo sector das pescas para cumprimento do artigo 57 da Lei das Pescas²¹.

Os Inspectores de Pesca, afectos ao FISCAP, são considerados Agentes de Fiscalização (artigo 45.º), aplicando-se-lhes o regime contido nos artigos 46 e ss.

4.2.3. Forças Armadas

Nos termos do artigo 2.º da Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas (Lei nº 5/99, de 7 de setembro), a missão genérica das Forças Armadas é a de assegurar a defesa militar contra qualquer agressão ou ameaça externas, podendo, ainda, satisfazer, no âmbito militar, os compromissos internacionais assumidos.

A Marinha e Força Aérea são ramos das Forças Armadas que integram o Sistema de Fiscalização Marítima, regulado por legislação própria (artigos 5.º e 14, n.º 7).

A par da missão militar de defesa nacional, pode a lei atribuir outras missões às Forças Armadas, que poderão assumir natureza civil, nos termos do que prescreve o n.º 3 do artigo 24.º da Lei n.º 6/99: *“A lei regula os termos em que as Forças Armadas podem desempenhar outras missões de interesse geral a cargo do Estado ou colaborar em tarefas relacionadas com a satisfação das necessidades básicas e a melhoria de qualidade de vida das populações.”*

* * *

²¹ **ARTIGO 57.º - (Notificação ao Estado de bandeira)**

Em caso de apresamento de uma embarcação de pesca estrangeira, recebido o auto de notícia pelo membro do Governo responsável pelo sector das pescas este comunicará imediatamente o facto ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, que do apresamento notificará o Governo do Estado de bandeira da embarcação de pesca responsável pela infracção.

5. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO

5.1. Conclusão

O Estado da Guiné-Bissau tem desenvolvido esforços para a construção de um sistema nacional de fiscalização das atividades de pescas através de criação de estruturas políticas, administrativas, técnicas e operacionais para fiscalização, controlo e monitorização dos navios de pescas contribuindo para a proteção dos recursos pesqueiros e marinhos do país.

Esse esforço tem sido potenciado graças a contribuição dos parceiros externos que se tem mobilizado em disponibilizar recursos financeiros, técnicos, científicos e logísticos para a prospeção e a garantia da eficiência e eficácia da atividade de fiscalização, tendo em conta o importante papel do setor das pescas na economia nacional.

Para a operacionalização da estratégia foi dada competência à FISCAP sob a tutela do departamento do governo responsável pelo setor das pescas, associando outras entidades públicas destacando, os agentes de fiscalização afetos a FISCAP, administração marítima, Marinha, Guarda Nacional e o IBAP. Essa vontade construção articulada e concertada inter-institucional, embora demonstre uma clara vontade de coordenação na implementação da estratégia, ela revelou-se bastante complexa na sua operacionalização quer pelo reconhecimento e aceitação pela entidade que lidera, como também, por agregar entidades com culturas institucionais distintas.

Essa dificuldade é sobretudo reforçada pela ausência de documentos orientadores que definam uma estratégia que espelhe o quadro legal, respeitando as competências específicas de cada entidade. Ainda no contexto nacional o alto nível de politização das diferentes entidades contribui para um fraco nível de capacidade e cooperação institucional

reduzindo o potencial da eficácia na implementação das orientações legais, nomeadamente:

1. Na produção, sistematização, partilha, divulgação e reporte da informação. Estas lacunas/deficiências relativas a informação resultaram numa fraca capacidade das estruturas de recolha, análise e tratamento de dados, o que enfraquece a capacidade de produção de políticas de proteção da biodiversidade, a transparência do sistema e a credibilidade das instituições e o seu relacionamento com os cidadãos, últimos beneficiários do sistema.
2. Na capacidade operacional. Esta tem melhorado com a intervenção dos parceiros mediante a aquisição de meios nomeadamente o VMS, os navios de patrulha, os radares, a criação de postos avançados de fiscalização. Porém, não tem sido suficiente para gerar resultados com impacto na diminuição da pesca INN nem na melhoria das capacidade de:
 - a. manutenção dos equipamentos;
 - b. tratamento (cruzar) os dados obtidos através dos sistemas técnicos de vigilância com as declarações dos observadores;
 - c. produção e gestão do conhecimento proporcionado pelas novas tecnologias;
 - d. aplicação das novas tecnologias aos navios de pesca artesanal;
3. Na coordenação intra e inter institucional. Esta melhorou com a criação da comissão interministerial para aplicação das sanções às infrações da pesca mas, este modelo não estendido aos outros componente do sistema de fiscalização, controlo, vigilância e monitorização que beneficiariam de um sistema institucionalizado de coordenação. O protocolo de cooperação institucional entre as agencias implementadores do sistema não tem sido suficiente para assegurar a coordenação entre os intervenientes na atividade de fiscalização;
4. Na coordenação com as organizações regionais e internacionais. Apesar da Guiné-Bissau ser membro da comissão subregional das pescas não tem explorado suficientemente as oportunidades de cooperação que lhe permitiriam uma maior eficiência na fiscalização, controlo, vigilância e monitorização das pescas

O sucesso e a efetividade da atividade de fiscalização passa pela boa governação do sistema de controlo das pescas. Neste particular a Lei

atribui responsabilidades ao FISCAP que nunca foram regulamentadas nomeadamente, através de um quadro orgânico, nem lhe foram atribuídos os meios humanos e recursos financeiros necessários à persecução das competências que lhe foram atribuídas

5.2. Recomendações

A melhoria do quadro institucional para implementação da estratégia de fiscalização é desejável e possível tendo em conta o peso das pescas na economia nacional e a necessidade de assegurar a sua melhor gestão para potenciar o investimento nacional na conservação e na capacidade de resposta.

Por outro lado, a densificação do sistema normativo é essencial para permitir o reforço da coordenação e cooperação no setor que é crucial para:

- (i) garantir uma exploração bio economicamente sustentável dos recursos e maximização dos resultados de sua exploração;
- (ii) assegurar uma gestão responsável das pescas;
- (iii) confiabilidade no sistema

Para a materialização dessa visão transformadora e gerar a apropriação e efetividade do sistema, recomendam-se os seguintes eixos prioritários de intervenção estratégica:

1. *Fortalecimento do quadro legal para a gestão das pescas*
2. *Desenvolvimento de um sistema de Monitorização, Controlo e Fiscalização da Pesca eficiente e adequado, e que inclua as dimensões criminosas transnacionais da pesca ilegal*
3. *Monitorização adequada de todas as descargas e as atividades de pesca realizadas nas águas jurisdicionais da Guiné-Bissau;*
4. *Prevenção, desencorajamento e eliminação da pesca ilegal, não declarada e não regulamentada nas águas jurisdicionais da Guiné-Bissau*
5. *Implementação adequada das medidas de controlo de estado de Porto*

6. *Eliminação dos transbordos não autorizados de pescado no mar entre embarcações;*
7. *Integração e cooperação entre as instituições intervenientes no sistema de Monitorização, Controlo e Fiscalização da Pesca;*
8. *Comunicação regular e cooperação adequada com os países da região, sobre os assuntos relacionados com a atividade de Monitorização, Controlo e Fiscalização da pesca.*

A implementação deste conjunto de medidas prioritárias poderá criar bases sólidas e gerar confiança nas instituições que compõem o sistema e assim consolidar parcerias capazes de proporcionar o crescimento do sistema de fiscalização dos navios de pesca, o longo prazo.

Bibliografia

Belhabib, D. and P. L. Billon (2009). "Editorial: Illegal Fishing as a Trans-National Crime." PLoS One **4**(2): e4570.

COFREPECHE, M., NFDS et POSEIDON (2016). "Évaluation rétrospective et prospective du protocole de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Guinée-Bissau - Contrat cadre MARE/2011/01, Lot 3 – Contrat spécifique n°17. Bruxelles ".

Dyhia Belhabib, V. A. N., Djibril Blade and Daniel Pauly (2015). "Fisheries in troubled waters: A catch reconstruction for Guinea-Bissau, 1950-2010."

Intchama, J. F., D. Belhabib and R. J. Tomás Jumpe (2018). "Assessing Guinea Bissau's Legal and Illegal Unreported and Unregulated Fisheries and the Surveillance Efforts to Tackle Them." Frontiers in Marine Science **5**.